



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0813

DOM
2018-04-23
Stockholm

Mål nr
T 590-17

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2016-12-28 i mål nr T 2093-15, se bilaga A

PARTER

Klagande

Yafet Mikael, 870303-6072
Ekholmsvägen 210
127 51 Skärholmen

Ombud: Advokaten Torbjörn Olsson
Box 7387
103 91 Stockholm

Motpart

Nardos Habtu, 810115-4147
Adress hos ombudet

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokaten Maria Ingvarsdotter
Västgötagatan 9
151 33 Södertälje

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i frågan om umgänge på det sättet att hovrätten förordnar att Lulia Asfaha, 120208-5583, och Linda Asfaha, 130702-8884, har rätt till umgänge med Yafet Mikael enligt följande.
 - a) Fyra timmar lördag eller söndag ojämna veckor med start den 26 eller 27 maj 2018,
 - b) fem till sex timmar lördag eller söndag ojämna veckor med start den 1 eller 2 september 2018,

Dok.Id 1365507

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00	08-561 671 09	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 670 90		09:00–15:00
		E-post: svea.avd8@dom.se		
		www.svea.se		

- c) från lördag kl. 12 till söndag kl. 16 ojämna veckor med start den 27 oktober 2018.

Hämtning och lämning vid umgänge enligt a) – c) ska äga rum vid umgägesstödslokalen Fridaberg, Södertälje kommun, under medverkan av umgägesstöd.

- d) Från fredag ojämna veckor efter förskolans respektive skolans slut till måndag morgon, med start den 7 december 2018. Hämtning och lämning ska äga rum vid förskolan respektive skolan.

2. Hovrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen åt tidigare rättshjälpsbiträdet Torbjörn Olsson till 70 251 kr. Av beloppet avser 54 700 kr arbete, 1 245 kr tidspillan, 280 kr utlägg och 14 026 kr mervärdesskatt.
3. Hovrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen åt rättshjälpsbiträdet Maria Ingvarsdotter till 65 641 kr. Av beloppet avser 43 488 kr arbete, 4 980 kr tidspillan, 4 045 kr utlägg och 13 128 kr mervärdesskatt.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

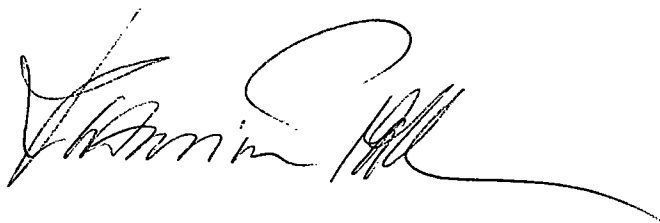
Sedan parterna överklagat tingsrättens dom i fråga om vårdnad och umgänge har parterna kommit överens om att Nardos Habtu ska ha ensam vårdnad om barnen Lulia och Linda samt att de ska ha umgänge med Yafet Mikael på det sätt som framgår av domslutet. De har begärt att hovrätten ska meddela dom i enlighet med deras överenskommelse.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Vad parterna har kommit överens om får anses vara förenligt med Lulia Asfahas och Linda Asfahas bästa. Det finns därför förutsättningar att döma i enlighet med parternas överenskommelse.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2018-05-21



I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Katarina Pahlsson, hovrättsråden Catrine Björkman, referent, och Karin Annikas Persson samt nämndemännen Robert Nuse och Bo Persson.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvillan förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om du/ni tidigare informerats om att handlingar i målet/ärendet kan delges genom förenklad delgivning, kan sådan delgivning användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar hovrättens avgörande.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se

Bilaga A**KÄRANDE**

YAFET Asfaha Mikael, 870303-6072

Medborgare i Eritrea, Grusåsgränd 82 Lgh 1102, 121 30 Enskededalen

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur.kand. Torbjörn Olsson

Advokatfirman W & Ö HB, Box 7387, 103 91 Stockholm

SVARANDE

Nardos Habtu, 810115-4147

Sekretess bostadsadress, se partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Maria Ingvarsdotter

Advokatfirman Ingvarsdotter AB, Västgötagatan 9, 151 33 Södertälje

DOMSLUT

1. Nardos Habtu anförtros vårdnaden om barnen Lulia Asfaha, 120208-5583 och Linda Asfaha, 130702-8884.
2. Lulia och Linda ska ha rätt till umgänge, i närvaro av umgängesstöd, med Yafet Mikael varannan vecka under sex månader söndagar kl. 14.00 - 16.00 från och med den 28 januari 2017, i umgängesstödslokalen Fridaborg, Björknäsvägen 2 i Södertälje. Socialnämnden ska utse lämplig person att medverka vid umgänget.
3. Vad som bestämts under punkt 1 och 2 om vårdnad och umgänge ska gälla omedelbart.
4. Tingsrätten bestämmer ersättningen enligt rättshjälpslagen för Torbjörn Olsson till 105 638 kr. Av beloppet avser 70 450 kr arbete, 4 860 kr tidsspillan, 9 200 kr sakkunnigutlåtande och 21 128 kr mervärdesskatt.
5. Tingsrätten bestämmer ersättningen enligt rättshjälpslagen för Maria Ingvarsdotter till 136 033 kr. Av beloppet utgör 85 333 kr arbete, 7 290 kr tidsspillan, 16 203 kr utlägg och 27 207 kr mervärdesskatt.

Dok.Id 271353

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 348	Storgatan 17	08-561 66 800	08-561 66 899	måndag – fredag
151 24 Södertälje		E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se		08:30-16:00
		www.sodertaljetingsratt.domstol.se		

BAKGRUND

Parterna gifte sig 2010 och de har gemensamt barnen Linda, född 2013 och Lulia, född 2012.

Tingsrätten dömde till äktenskapsskillnad mellan parterna den 26 augusti 2016.

Den 2 februari 2016 hölls muntlig förberedelse i målet. Tingsrätten beslöt tills vidare den 10 februari 2016 att Nardos Habtu skulle anförtrons ensam vårdnad om Lulia och Linda och avslog Yafet Mikaelns begäran om umgänge med barnen.

Svea hovrätt ändrade den 8 april 2016 beslutet i umgängesfrågan på så sätt att Lulia och Linda skulle ha rätt till umgänge, i närvaro av umgängesstöd med Yafet Mikael varje söndag kl. 14.00 – 16.00 från och med den 29 maj 2016 i umgängesstödslokalen Fridaberg. Umgänget kom dock aldrig i gång.

Tingsrätten bestämde sedan tills vidare i beslut den 4 oktober 2016 att det för närvarande är förenligt med Lulias och Lindas bästa att de tills vidare inte har något umgänge med Yafet Mikael.

YRKANDE OCH GRUNDER

Nardos Habtu har yrkat att hon anförtrons ensam vårdnad om Lulia och Linda och att Yafet Mikael inte tillerkänns något umgänge med barnen. Om den gemensamma vårdnaden ska bestå har hon begärt att barnen ska stadigvarande vistas hos henne.

Som grund har angetts att det är bäst för barnen att modern har ensam vårdnad om dem och att de inte har något förordnat umgänge med fadern. Det råder djupa motsättningar och konflikter mellan parterna som gör det omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnen. Yafet Mikael är därutöver olämplig som vårdnadshavare.

Yafet Mikael har bestritt yrkandena förutom att han medgett att barnen ska vara bosatta hos Nardos Habtu. Han har för sin del begärt att den gemensamma vårdnaden ska bestå och begärt att barnen tillerkänns umgänge med honom enligt följande:

Varje vecka lördag kl. 14.00 - 18.00 och söndag kl. 10.00 - 18.00. Vid de första två umgängestillfällena ska dock umgänge endast ske på söndagar två timmar i Fridaborgs lokaler.

Som grund har Yafet Mikael angett att barnen har behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det finns ingen risk att barnen eller modern far illa om den gemensamma vårdnaden består.

Nardos Habtu har bestritt Yafet Mikael's yrkanden om att den gemensamma vårdnaden ska bestå och att tingsrätten ska reglera ett umgänge mellan barnen och Yafet Mikael.

Parterna har begärt att det tingsrätten bestämmer om vårdnad och umgänge ska gälla omedelbart.

UTREDNINGEN

Parterna har hörts under fritt partsförhör.

Yafet Mikael har åberopat vittnet Gösta Emtestam som vittnessakkunnig för att höras om brister i vårdnadsutredningen.

Nardos Habtu har åberopat vittnena Ingela Bentzer, som arbetat på det stödboende Nardos Habtu bodde på december 2015- juli 2016, Liselotte Rickeborn, som arbetar på Antivåldcenter i Södertälje, Anneli Malmberg, som varit vårdnadutredare, Sofia Thornell, som arbetat som förskolechef på den förskola barnen gått på och Teija Renko, som arbetat som vårdnadsutredare.

Nardos Habtu har som skriftlig bevisning bland annat åberopat och hänvisat till vårdnadsutredningen och till socialutredningar enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen.

Yafet Mikael har hänvisat till ett utlåtande som Gösta Emtestam upprättat samt ett brev från Nardos Habtu till Yafet Mikael.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALANYafet Mikael

Parterna träffades över internet och de gifte sig 2010. När de kom till Sverige bodde de till att börja med i Tyresö men flyttade till Södertälje 2013. Nardos Habtu tog hand om flickorna då han arbetade mycket. Yafet Mikael har varken utövat våld mot Nardos Habtu eller mot Lulia eller mot den yngsta dottern Linda.

Nardos Habtu var under deras äktenskap kontrollerande och svartsjuk. Han fick inte umgås med sina arbetskamrater eller vänner. Han arbetar på en bilvårdsfirma. Yafet Mikael åkte tillsammans på en kryssning med sina arbetskamrater. När han kom tillbaka den 20 augusti 2015 hade Nardo Habtu bytt lås. Han blev inte insläppt. Sedan dess har han inte varit i lägenheten. Detta resulterade i att han ansökte om äktenskapsskillnad. Han har inte gjort något anspråk på bohag i lägenheten.

Han bor för närvarande inneboende i Enskede. Den 15 september 2015 var det sista gången han träffade sina barn. Lulia var väldigt glad att träffa honom. Det märktes att hon saknat honom.

Den 13 oktober 2015 var Yafet Mikael på en bröllopsfest. När han såg att Nardo Habtu även var på festen gick han därifrån. Yafet Mikael gick för att han inte ville orsaka några problem mellan dem.

Först den 1 december 2015 fick Yafet Mikael ta del av påståenden om att han skulle ha använt våld mot Nardo Habtu. Förundersökningen har lagts ner. I början av 2016 fick han sedan veta att han misstänktes för att ha brukat våld mot Lulia.

Efter det att tingsrätten avslog Yafet Mikaels begäran om umgänge beslöt Svea hovrätt att han skulle få träffa flickorna i närvaro av umgängesstöd varje söndag från och med den 29 maj 2016 i umgängesstödslokalen Fridaberg i Södertälje. Inte något umgänge har kommit till stånd då barnen inte kommit dit. Sista gången Yafet Mikael var där var

i juli 2016. Varken barnen eller företrädare för socialtjänsten fanns då på plats. Ingen hade underrättat honom om att umgänget hade ställts in.

Familjerätten och Socialtjänsten har anmält Yafet Mikael för att han brukat våld mot Lulia. Polisutredningen har lagts ner.

Vårdnadsutredningen är inte objektiv och opartisk. Sakkunnigutlåtandet av Gösta Emtestam kommer att belysa detta. De påståenden som gjorts att han skulle ha misshandlat Nardos Habtu och dottern Lulia är oriktigt. Dessa anklagelser är inga första hands uppgifter. De finns inga omständigheter som styrker de felaktiga påståendena såsom tillexempel sms, fotografier på skador eller någon annan utredning.

Nardos Habtu tar väl hand om barnen och hon har en god omsorgsförmåga.

Yafet Mikael har inga problem att kommunicera med Nardos Habtu om barnen. Han kan hämta och lämna barnen på anvisad plats.

Nardos Habtu har inte aktivt sökt lösa de praktiska problem som uppstått när han skulle ha umgänge med barnen. Även om Nardos Habtu bor en bit från Södertälje måste hon se till att barnen kommer till Fridaberg. Annars kan han inte träffa barnen då han inte vet var de bor.

För det fall tingsrätten bestämmer att Nardos Habtu ska anförtrons ensam vårdnad om barnen finns risk för att Yafet Mikael inte kommer att få träffa sina barn.

Nardos Habtu

Av den säkerhetsbedömning polisen gjort är Nardos Habtu och barnen inte trygga om deras vistelseort blir känd. De bor i skyddat boende långt från Södertälje. Det har gjorts förnyade säkerhetsbedömningar av Antivåldcenter i Södertälje kommun som kommit fram till att Nardos Habtu och barnen inte kan flytta tillbaka till lägenheten i Södertälje.

Det har kommit hot i tredje hand till Nardos Habtus kännedom om att hon ska slaktas och att någon ska skära halsen av henne. Bland annat har en präst och släktingar till henne berättat om sådana hot. Nardos Habtu tar hoten på största allvar.

Yafet Mikael har regelbundet misshandlat Nardos Habtu under fyra års tid. Han har bland annat tagit stryptag på henne, utdelat knytnävsslag och hotat henne. Hon har med anledning av detta sökt hjälp hos släktingar vid ett flertal tillfällen. När hon 2011 var gravid kastade Yafet Mikael ett lexikon som träffade hennes arm.

Barnen har vid upprepade tillfällen sett när Yafet Mikael misshandlat Nardos Habtu. Nardos Habtu har polisanmält händelserna men förundersökningen har lags ner. Vad gäller händelsen den 20 augusti 2015 blev det bråk mellan parterna. Under bråket fick hon en örfil av Yafet Mikael. Det var genom denna händelse som socialtjänsten fick kännedom om Nardos Habtus utsatta situation.

Det gjordes en skyddsbedömning som ledde till att hon och flickorna placerades på skyddat boende.

Lulia började när hon var 4 år spontant berätta för vårdnadsutredarna om våld i hemmet och att Yafet Mikael var hårdhänt vid tandborstning med mera. Detta hände när Yafet Mikael hade omsorg om flickorna. Lulia vill inte träffa sin pappa.

Den 4 oktober 2016 beslutade tingsrätten att något umgänge inte skulle äga rum mellan barnen och Yafet Mikael.

Eftersom Nardos Habtu bor med barnen på skyddat boende är det svårt att få till stånd ett umgänge mellan Yafet Mikael och barnen.

Av gjorda säkerhetsbedömningar framgår att Nardos Habtu avråds från att för närvarande flytta tillbaka till Södertälje. I den situation som Nardos Habtu och barnen befinner sig i är det inte till barnens bästa att ha ett reglerat umgänge med Yafet Mikael.

Parterna har berättat i huvudsakYafet Mikael

Det har aldrig förekommit våld under deras äktenskap. Han har inte heller hotat skära halsen av Nardos Habtu. Påståendet om att han inte skulle ha tagit hand om barnen är osanning. Han har besökt barnavårdscentralen samt hämtat och lämnat barnen på förskolan ett flertal gånger.

Händelsen den 20 augusti 2015 bottnar i att Nardos Habtu låst ut honom från den gemensamma bostaden när han skulle åka på en kryssning med arbetskamrater. Denna händelse blev även upprinnelsen till skilsmässan mellan dem.

Det är riktigt att han inte tog så stor del i omvårdnaden av barnen. Anledningen till detta var att han vid tidpunkten jobbade mycket.

Barnen är små och i behov av fortsatt god kontakt med honom. Detta kan endast tillgodoses om den gemensamma vårdsnaden består. Eftersom tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad finns inget motiv till konflikt mellan honom att Nardos Habtu. Det var också han som ville skiljas.

Han har inte träffat barnen sedan den 15 september 2015. Lulia hoppade då upp i hans famn och han såg att hon saknat honom. Det är därför viktigt att umgänget mellan honom och barnen kommer igång. Det måste vara till barnens bästa att de har en god kontakt med båda föräldrarna.

Yafet Mikael har inga problem med att kommunicera med Nardos Habtu i frågor som gäller barnen. Han bor för närvarande inneboende i en tre rums lägenhet i Enskede. Han kommer dock snart att få en egen bostad.

Nardos Habtu har trots Svea hovrätts beslut om umgänge inte medverkat till att ett umgänge kommit till stånd mellan honom och barnen.

Han har träffat socialtjänsten vid många tillfällen. De har dock inte hjälpt honom och inte sett till att han fått träffa barnen. Han har inte på över ett år haft någon kontakt med Nardos Habtu. Han är inte arg på henne. De kommer att gemensamt kunna diskutera frågor som rör barnen.

Han har ingen förklaring till att Lulia sagt att han slår henne. Detta är dock inte sant. Nardos Habtu kan ha påverkat Lulia att ljuga.

Nardos Habtu var under deras äktenskap väldigt kontrollerande och svartsjuk av sig. Han fick tillexempel inte träffa sina vänner i den utsträckning han ville.

Den 3 oktober 2015 var han på en bröllopsfest. De var mellan 200 och 300 gäster. Han såg Nardos Habtu på festen och bestämde sig för att gå därifrån.

Han har varit i kontakt med socialtjänsten för att de skulle hjälpa till så han fick umgänge med döttrarna. Socialtjänsten har inte hjälpt honom.

I mitten av juli 2016 var han på plats i Fridabergs lokaler för att umgås med barnen. Varken barnen eller socialtjänsten kom emellertid dit. Han fick ingen information om att umgänget hade ställts in.

Nardos Habtu

Yafet Mikael har regelbundet örfilat henne under fyra års tid. Han har slagit henne med knytnävarna och tryckt ner henne i sängen så hon fått svårt att andas. Detta hände 2014.

När hon var gravid med Lulia kastade han ett lexikon på henne som träffade hennes arm. Armen började blöda. Hon var rädd att den tunga boken skulle träffa hennes mage och skada fostret. Hon frågade varför Yafet Mikael kastade boken på henne. Hon fick inget svar från honom.

De flyttade till Södertälje i november 2013. Hon blev misshandlad av Yafet Mikael under graviditeten. Hon låg på golvet. Yafet Mikael blev orolig och ville ringa efter ambulans. Sedan blev han orolig för att ambulanspersonalen skulle se hennes skador

och misstänka att han orsakat dessa. Någon ambulans kom därför inte. Hon bet ihop och levde i en våldskultur.

Yafet Mikael slängde ofta det han hade i handen på henne.

När Yafet Mikaelns syster fick se de skador hon hade i ansiktet och på hela kroppen efter det att Yafet Mikael misshandlat henne frågade systemen varför hon inte polisanmält Yafet Mikael. Hon svarade att han är Lulias pappa och hon kommer därför inte att anmäla honom för polisen. Yafet bad sedan om ursäkt. Våldet upphörde emellertid inte.

Han fortsatte att slå henne, putta henne mot väggen och ge henne örfilar.

I hennes kultur är det inte brukligt att anmäla den man är gift med för polisen. Ungefär varannan söndag blev hon misshandlad. Han har även tagit stryptag på henne.

Barnen blev förvirrade av allt våld i hemmet. Våldet mot henne blev bara värre och värre. Barnen lekte aldrig med Yafet Mikael och han gick heller aldrig ut med barnen. Yafet Mikael sade hela tiden åt barnen att vara tysta.

Lulia och Linda ville ha henne omkring sig hela tiden. Barnen saknar inte sin pappa. De är rädda för honom. Hon har aldrig sett att Yafet Mikael använt våld mot Lulia.

När hon lämnat Yafet Mikael kontaktade Yafet Mikaelns släktingar henne och berättade att hon måste lämna bostaden för att de hört att Yafet Mikael sagt att han skulle döda henne med kniv och slakta henne. Hon kontaktade då Socialtjänsten och de bedömde att hon befann sig i livsfara och placerade henne och barnen på ett skyddat boende.

Hon fick sedan byta boende då hon observerat att några av Yafet Mikaelns kamrater varit i närheten av där hon bodde med barnen.

När barnen kom till ett skyddat boende blev de gladare och tryggare. Först i januari 2016 fick hon reda på att Lulia blivit slagen av Yafet Mikael. Lulia skulle ha fått slag då hon skulle borsta tänderna och Linda blev slagen då hon inte kunde sova.

Hon har medverkat till att umgänget skulle komma i gång. När de bodde tillsammans grät Lulia när hon lämnades ensam med Yafet Mikael.

Lulia har förklarat att hon inte vill träffa pappan. Lulia säger att han är argsint och kan slå henne. Linda har inget minne av Yafet Mikael. Nardos Habtu blev glad när Yafet Mikael ansökte om äktenskapsskillnad.

SKÄL FÖR TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Den rättsliga regleringen

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska rätten fästa särskilt avseende vid risken för att barnet far illa samt dess behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Detta innebär att det inte får finnas några andra intressen som går före barnets, t.ex. en enskilds förälders behov av kontakt med barnet kan enbart tillgodoses om det är till barnets bästa.

Fråga om lämplig vårdnadsform för Lulia och Linda

Yafet Mikael begär att den gemensamma vårdnaden ska bestå lämnas utan bifall av följande skäl.

Nardos Habtu och Yafet Mikael saknar helt tillit till varandra.

Kritiken om objektivitet, partiskhet och saklighet som vittnet Gösta Emtestam muntligen och i ett utlåtande riktat mot innehållet i vårdnadsutredningen håller inte tingsrätten med om. Vårdnadsutredningen har utförts i enlighet med familjerättens rutiner i Södertälje.

Vårdnadsutredarna Anneli Malmberg och Teija Renko har uppgett att utredningen bedrivits enligt socialstyrelsens riktlinjer. Enligt Anneli Malmberg var deras

bedömning att Nardos Habtu skulle anförtrös vårdnaden om barnen och att det inte skulle vara något umgänge mellan barnen och Yafet Mikael.

Av Teija Renkos uppgifter har framkommit att Lulia spontant börjat berätta om våld hemma, att pappa gjort henne illa vid tandborstning och att hon inte vill träffa pappan.

Det går vid bedömning av lämplig vårdnadsform, enligt tingsrätten, inte att bortse från uppgifter om våld mot Lulia trots att bevisvärdet är förhållandevis lågt.

Nardos Habtu har berättat att Yafet Mikael regelbundet slagit henne sedan 2012. Av Liselotte Rickeborns vittnesmål framgår att Antivåldcenter i Södertälje tillsammans med polisen bedömt att Nardos Habtu alltiämt har behov av skyddsplacering och att det är bäst för barnen om Nardos Habtu har ensam vårdnad och att barnen inte har något förordnat umgänge med Yafet Mikael.

Nardos Habtu och Yafet Mikael's egna uppgifter i målet ger stöd för att de inte kommit närmare varandra i frågor som rör barnen.

Det får anses utrett att parterna varken pratat eller hållit kontakt med varandra via sms-meddelanden eller på annat sätt på över ett år. Detta kan dock delvis ha sin förklaring i att Nardos Habtu och barnen bor på ett skyddat boende relativt långt från Södertälje och att Antivåldcenter i Södertälje bedömt att det finns en hotbild mot henne i Södertälje.

Nardos Habtu har förklarat att hon är rädd för Yafet Mikael. Utredningen i målet ger stöd för hennes rädsla.

Med anledning av de samarbetssvårigheter som bevisligen råder mellan parterna och misstankar om våld mot såväl Nardos Habtu som Lulia är det uppenbart att begäran om gemensam vårdnad inte kan anses vara till barnens bästa.

Gemensam vårdnad förutsätter nämligen att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas, utan att parterna regelmässigt behöver

hjälp utifrån för att fatta sådana beslut, vilket också i förlängningen drabbar barnet (se NJA 2007 s 382).

Utöver detta finns det en hotbild mot Nardos Habtu som ytterligare försvårar parternas kontakter i frågor som rör barnen.

Med hänsyn till det anförda ska den gemensamma vårdnaden, med hänsyn till barnens bästa, upplösas och Nardos Habtu anförtros vårdnaden om barnen.

Umgängesfrågan

En utgångspunkt vid ställningstagande i umgängesfrågor är att det får anses vara till fördel för ett barn i Lulias och Lindas ålder med en regelbunden och nära kontakt med båda föräldrarna.

En annan utgångspunkt är att barn i Lulias och Lindas ålder behöver stabilitet, kontinuitet och lugn och ro i vardagstillvaron.

Den omständigheten att tingsrätten genom utredningen i målet kommit fram till att traumatiska upplevelser om våld i hemmet och Lulias bristande tillit till Yafet Mikael talar med viss styrka emot att tingsrätten ske bestämma ett reglerat umgänge.

Varken innehållet i vårdnadsutredningen eller i socialtjänstutredningarna är sådana att det skulle föreligga risk för eventuella övergrepp mot barnen om det beslutades om ett begränsat umgänge i närvaro av umgängesstöd.

Inte heller de praktiska hinder som kan finnas till följd av flytten till ett skyddat boende utgör, enligt tingsrätten, tillräckliga skäl för att helt avskärma barnen från all kontakt med pappan. Det är på sikt viktigt att ett sedvanligt umgänge mellan barnen och Yafet Mikael etableras.

Umgänget bör dock, med hänsyn till den långa tid som förflutit sedan barnen träffade Yafet Mikael och den oro som kan finnas inför ett återupptagande av kontakten med honom, ske i närvaro av umgängesstöd.

Tingsrätten har bedömt att ett umgänge två timmar varannan vecka lördag eller söndag under en tid av sex månader får anses överensstämma med barnens bästa. Att umgängestiden bestämts till en så pass kort tid som två timmar beror på att det gått klart över ett år sedan Yafet Mikael träffade barnen och att barnen är unga. Det yngsta barnet Linda har inte heller någon minnesbild av pappan.

Familjerätten har den 13 december 2016 redogjort för att det umgängestöd på två timmar varannan vecka, som tingsrätten funnit lämpligt, kan tillhandahållas under sex månader.

Av de uppgifter som inhämtats från socialtjänsten i Södertälje kommun följer att umgänget bör ske i den för ändamålet lämpliga lokalen i Fridaberg och utformas på det sätt som anges i punkten 2. Vid umgänget ska en kontaktperson vara med vid de första sex tillfällena som umgänget äger rum.

Med upphävande av tingsrättens interimistiska beslut ska vad som ovan bestämts om vårdnad och umgänge gälla omedelbart.

Rättshjälpkostnad

Tingsrätten har inga invändningar emot rättshjälpsbiträdenas timdebitering, tidsspillan eller utlägg för sakkunnigutlåtande.

Tingsrätten fastställer därför deras ersättningskrav.

Sekretess

Sekretess enligt 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgift om Nardos Habtus bostadsadress, ska bestå.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga (DV 400)

Domen kan överklagas senast den 18 januari 2017 till Svea hovrätt. Överklagandet ska ges in till tingsrätten. Prövningstillstånd krävs.



Lars Lindhe